

장애인 고용의무 불이행 명단공표제도 운영규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제27조제7항 및 제29조제3항에 따라 국가와 지방자치단체, 공공기관 및 기업이 장애인 고용의무를 현저히 불이행한 경우 그 내용을 공표하는 데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "공공기관"이란 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공사·지방공단 및 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자기관·출연기관을 말한다.
2. "기업"이란 법 제2조제4호에 따른 사업주 중 공공기관, 국가 및 지방자치단체가 아닌 자를 말한다.
3. "의무고용률"이란 다음 각 목의 구분에 따른 비율을 말한다.
 - 가. 국가와 지방자치단체의 공무원 고용: 「장애인고용촉진 및 직업재활법」(이하 "법"이라 한다) 제27조제1항에 따른 비율
 - 나. 국가와 지방자치단체의 근로자 고용: 법 제79조제1항에 따른 비율
 - 다. 공공기관의 근로자 고용: 법 제28조의2에 따른 비율
 - 라. 기업의 근로자 고용: 법 제28조제1항 및 제2항, 「장애인고용촉진 및 직업재활법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제25조 및 제26조에 따른 비율
4. "명단공표 기준율"이란 다음 각 목의 구분에 따른 비율을 말한다.
 - 가. 국가와 지방자치단체의 공무원 고용: 제3호가목의 의무고용률
 - 나. 국가와 지방자치단체의 근로자 고용: 제3호나목의 의무고용률

다. 공공기관의 근로자 고용: 제3호다목의 의무고용률

라. 기업의 근로자 고용: 제3호라목의 의무고용률에 50%를 곱한 비율

5. "명단공표 기준인원"이란 다음 각 목의 구분에 따른 인원을 말한다.

가. 국가와 지방자치단체의 공무원 고용: 소속 공무원 정원에 제4호가목의 명단공표 기준율을 곱한 인원. 다만, 소수점 이하는 올린다.

나. 국가와 지방자치단체의 근로자 고용: 상시근로자 수에 제4호나목의 명단공표 기준율을 곱한 인원. 다만, 소수점 이하는 버린다.

다. 공공기관의 근로자 고용: 상시근로자 수에 제4호다목의 명단공표 기준율을 곱한 인원. 다만, 소수점 이하는 버린다.

라. 기업의 근로자 고용: 상시근로자 수에 제4호라목의 명단공표 기준율을 곱한 인원(건설업에서 근로자 수를 확인하기 곤란한 경우에는 영 제24조에서 정하는 바에 따라 공사 실적액을 근로자의 총수로 환산한다). 다만, 소수점 이하는 버린다.

6. "이행지도 기간"이란 제5조에 따른 사전예고일로부터 제6조에 따른 고용의무 이행지도의 종료일까지를 말한다.

제3조(적용범위) 장애인 고용의무를 이행하지 않은 국가와 지방자치단체, 공공기관 및 기업의 명단공표(이하 "명단공표"라 한다)에 관하여 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 훈령에 따른다.

제2장 장애인 고용의무 불이행 명단공표

제4조(사전예고 대상) ① 명단공표 사전예고 대상(이하 "사전예고 대상"이라 한다)인 기업은 전년도 12월 기준으로 상시근로자 수가 300인 이상이면서 장애인 고용인원이 명단공표 기준인원 미만인 기업으로 한다.

② 사전예고 대상인 국가와 지방자치단체, 공공기관은 다음 각 호와 같다.

1. 국가와 지방자치단체의 공무원 고용: 전년도 월평균 기준으로 장애인 고용인원이 명단공표 기준인원 미만인 기관

2. 국가와 지방자치단체의 근로자 고용: 전년도 월평균 기준으로 상시근로자 수가 50인 이상이면서 장애인 고용인원이 명단공표 기준인원 미만인 기관

3. 공공기관의 근로자 고용: 전년도 월평균 기준으로 상시근로자 수가 50인 이상이면서 장애인 고용인원이 명단공표 기준인원 미만인 기관

제5조(사전예고 시기) 고용노동부장관과 한국장애인고용공단(이하 "공단"이라 한다) 이사장은 사전예고 대상에게 해당연도 4월 30일까지 명단공표 대상임을 서면으로 사전예고 하여 장애인 고용의무 이행을 촉구하여야 한다.

제6조(고용의무 이행지도) 고용노동부장관과 공단 이사장은 사전예고일부터 6개월 이상 설명회, 유선상담, 방문상담 등 다양한 방법을 통해 사전예고 대상이 고용의무를 이행하도록 적극 지도하여야 한다.

제7조(명단공표 대상) 사전예고 대상 중에서 제8조의 명단공표 제외 기준에 해당하지 않는 국가와 지방자치단체, 공공기관 및 기업을 명단공표 대상이라 한다.(이하 "명단공표 대상"이라 한다)

제8조(명단공표 제외 기준) ① 고용노동부장관은 명단공표 제외 신청일 당시 사전예고 대상의 장애인 고용인원이 명단공표 기준인원 이상인 경우에는 명단공표 대상에서 제외할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 해당연도 중 장애인 고용을 위해 실질적 노력을 하고 있는 경우로서 다음 각 호의 요건 중 2개 이상을 충족하는 경우에는 명단공표 대상에서 제외할 수 있다.

1. 공단이 운영하는 장애인 고용컨설팅 포털을 통해 장애인 고용 역량을 진단하고(이 경우 장애인 고용 역량 진단 결과를 토대로 고용의무 이행을 위해 성실히 노력하여야 한다) 공단이 실시하는 인사부서장 등 인사관계자 간담회에 참석한 경우

2. 다음연도 3월 31일까지의 장애인 채용을 전제로 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우. 다만, 전년도에 동일한 사유로 명단공표 대상에서

제외되었으나 채용조건을 충족하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다
(이 경우 전년도에 명단공표 제외 기준을 충족하기 위해 사용한 채용실
적은 해당연도 채용실적으로 인정하지 않는다).

가. 공단의 장애인 고용컨설팅을 받았거나 현재 받고 있는 경우

나. 공단에 장애인 구인신청을 통해 채용을 진행했거나 진행 중이며,
해당 국가와 지방자치단체, 공공기관 및 기업의 장애인 고용인원과
채용예정 장애인 인원의 합이 명단공표 제외 신청일 당시 명단공표
기준인원 이상인 경우

다. 지원고용, 맞춤형훈련을 통해 채용을 전제로 훈련을 진행했거나 진행
중인 경우

3. 공단과 자회사형 장애인 표준사업장 설립협약을 체결하고 그 설립 절차를
진행하고 있는 경우(다만, 협약이 취소되었거나 이행지도 기간 종료일을
기준으로 협약체결일로부터 1년이 경과된 경우에는 명단공표에서 제외
될 수 없다)

4. 명단공표 제외 신청일 현재 법 제33조제4항에 따라 장애인 표준사업장
등과 도급 계약을 체결하여 연계고용을 실시하고 있는 경우(다만, 직접
고용하는 장애인 인원과 연계고용에 의한 장애인 인원(이행지도 기간 중
연계고용 대상 사업체의 매출액 대비 수급액의 비율에 연계고용 대상 사
업체의 장애인 인원을 곱하여 산정한다)의 합이 명단공표 기준인원 이상
이어야 한다)

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 고용노동부장관은 명단공표 제외 신청일을
기준으로 폐업 등으로 인해 명단공표의 실효성이 없는 경우로서 다음 각
호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 사전예고 대상을 명단공표에서 제외
할 수 있다.

1. 해당 기업이 폐업하였거나 소멸한 경우

2. 경영악화로 6개월 이상 휴업하고 있는 경우

3. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차개시 결정을 받았거나 파산선고를 받은 경우
4. 「임금채권보장법시행령」 제5조에 따른 도산등사실인정을 받은 경우
5. 상시근로자 수가 사전예고 상 상시근로자 수에 비해 1/2이상 감소한 경우
6. (삭제)
7. (삭제)
- ③ (삭제)
1. (삭제)
2. (삭제)

제9조(명단공표 제외 신청) ① 고용노동부장관과 공단 이사장은 사전예고 시 해당 국가와 지방자치단체, 공공기관 및 기업에 대하여 이행지도 기간 종료일로부터 5일 이상의 기간(토요일, 일요일 및 공휴일은 제외한다) 동안 별지 제2호 서식의 명단공표 제외 신청서를 제출할 수 있음을 알려야 한다.

② 고용노동부장관과 공단 이사장은 사전예고 대상이 제1항에 따른 제외 신청을 한 경우에는 제8조에 해당하는지를 검토하여 그 결과를 제외 신청 기관·기업에 신속히 통지하여야 한다.

제10조(명단공표 대상 사전 통지 및 소명기회 부여 등) 고용노동부장관과 공단 이사장은 명단공표 대상에게 사전에 서면으로 통지하고 5일 이상의 기간(토요일, 일요일 및 공휴일은 제외한다) 동안 이의신청 등 소명기회를 부여하여야 한다.

제11조(명단공표 시기 및 방법) ① 고용노동부장관과 공단 이사장은 해당 연도 12월 20일까지 명단공표를 하여야 한다. 다만, 천재지변, 전산시스템 장애 등 특별한 사정이 있는 경우에는 고용노동부장관이 명단공표 시기를 조정할 수 있다.

② 고용노동부장관과 공단 이사장이 제1항에 따라 명단공표를 할 경우에는 관보게재, 고용노동부 본부, 지방고용노동관서 및 공단 홈페이지 게시,

장애인 유관기관 게시, 언론 홍보 등 다양한 방법으로 명단공표의 실효성을 제고하기 위해 노력하여야 한다.

③ 고용노동부장관과 공단 이사장은 제1항에 따른 명단공표를 함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국가, 지방자치단체, 공공기관 또는 기업에 대해 고용 개선 노력이 현저히 부진한 경우로 보아 구분하여 공표할 수 있다.

1. 3회 이상 연속하여 명단공표된 경우
2. 장애인 고용인원이 0명인 경우

④ 고용노동부장관과 공단 이사장은 사전예고 대상이 제8조제2항제2호의 사유로 명단공표 제외되었으나 다음연도 3월 31일까지 신규채용이 없는 경우 다음연도 명단공표 시 해당 국가, 지방자치단체, 공공기관 또는 기업을 공표할 수 있다. 다만, 다음연도 제외신청일 당시 장애인 고용인원이 명단공표 기준인원 이상인 경우에는 명단공표 대상에서 제외할 수 있다.

제12조(위원회 운영) ① 「고용정책 기본법」 제10조제4항 및 같은 법 시행령 제7조제1항제3호에 따른 장애인고용촉진전문위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결할 수 있다.

1. 이 규정의 제·개정에 관한 사항
2. 그 밖에 명단공표에 관하여 위원장이 회의에 부치는 사항

② 위원이 부득이한 사유로 회의에 참석할 수 없는 경우에는 서면으로 의견을 제출할 수 있다. 이 경우 해당 위원은 회의에 출석한 것으로 본다.

③ 위원은 위원회의 심의 과정에서 직무상 알게 된 장애인 고용의무 불이행 기관·기업에 관한 정보를 누설하여서는 아니 된다.

④ 그 밖에 위원회의 운영에 관한 사항은 「고용정책 기본법」 및 같은 법 시행령에 따른다.

제13조(사후관리) 고용노동부장관은 명단공표 대상이 장애인고용을 개선할 수 있도록 지속적으로 이행지도를 실시하여야 한다.

제14조(재검토기한) 고용노동부장관은 이 훈령에 대하여 2021년 11월 1일을

기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제15조(규제의 재검토) 고용노동부장관은 「행정규제기본법」 제8조에 따라 훈령 제11조제3항에 따른 공표에 관한 사항에 대하여 2026년 1월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<2025. 11. 7.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 제11조제3항 및 제4항의 개정규정은 2026년 명단공표 사전 예고 대상부터 적용한다.

■ 장애인 고용의무 불이행 명단공표제도 운영규정 [별지 제 1호 서식] <삭제 2025.11.7.>

장애훈련고용의무 불이행 명단공표 제외(이의) 신청서

기관명 또는 기업명(법인명)	대표자	사업자(법인)등록번호	담당자	연락처

금일 현재 아래와 같이(아래 해당항목에 작성) 명단공표 제외 기준을 충족한 바, 공표 제외(이의)를
신청합니다.

20 년 월 일

대표자 혹은 인사부서장 : (서명 또는 인)

한국장애인고용공단 ○○지역본부(지사)장 귀하

☐ 이의신청의 경우 이의신청 사유(주요사유를 간략히 기재/ 제외신청 시에는 기록하지 않음):

--

1 명단공표 기준인원 달성

☐ 명단공표 제외 신청일 현재 장애인 고용현황

(단위: 명, %)

상근로자 (정원) ㉑	명단공표 기준인원	장애인근로자				장애인 고용률
		계 ㉒	중증인원		경증인원 ㉓	
			월 소정근로시간 60시간 이상 ㉔	월 소정근로시간 60시간 미만 ㉕		

- * 공무원 부문은 상시근로자(㉠) 대신 정원 기재, 장애인근로자 대신 장애인공무원 기재(이하 같음)
 * 명단공표 기준인원 = ㉠ × 명단공표 기준율 (소수점 이하 버림. 다만, 공무원 부문은 소수점 이하 올림)
 * 명단공표 기준율 : 규정 제2조제4호에 따른 고용률
 * ㉡ = (㉢ × 2) + ㉣ + ㉤
 * 장애인 고용률 = (㉡ / ㉠) × 100

☐ 명단공표 사전예고 대상년도(통상 전년도 12.31일 기준) 이후 신규 장애인근로자 명단
(명단공표 제외 신청일 현재 재직자에 한하며 퇴사자는 입력불가)

성 명	성별	장애유형	장애 등급	장 애 인정일	채용일자	월 소정 근로시간	비고
							신규채용
							고용추가

- * 고용추가: 명단공표 제외신청일 현재 재직중인 장애인근로자 중 명단공표 사전예고 대상년도 장애인 고용산화 제출 시 누락된 자(발굴된 자)를 말함

2 장애인 고용역량진단 및 인사관계자 간담회

☐ 장애인 고용 역량진단 실시일: _____ 년 _____ 월 _____ 일

☐ 인사부서장 등 인사관계자 간담회 참석일: _____ 년 _____ 월 _____ 일

3 장애인 고용컨설팅 실시

☐ 장애인 고용컨설팅 신청일: _____ 년 _____ 월 _____ 일

☐ 장애인 고용컨설팅을 통한 채용인원: _____ 명

* 다만, 다음연도 3월 31일까지 장애인 채용실적이 없는 경우 향후 명단공표 대상임

4 구인신청 실시

☐ 명단공표 제외 신청일 현재 장애인 고용현황

(단위: 명, %)

상 시 근로자 ^㉑	명단공표 기준인원	재직 장애인근로자				구인신청 ^㉒	장애인 고용률
		계 ^㉓	중증인원		경증 인원 ^㉔		
			월 소정근로시간 60시간 이상 ^㉕	월 소정근로시간 60시간 미만 ^㉖			

☐ 구인신청을 통한 채용인원: _____ 명

* 명단공표 기준인원 = ㉑ × 명단공표 기준율 (소수점 이하 버림. 다만, 공무원 부문은 소수점 이하 올림)

* ㉓ = (㉕ × 2) + ㉖ + ㉔ + ㉒

* 장애인 고용률 = (㉓ / ㉑) × 100

* 구인신청의 경우 장애인공단으로 구인표 제출 및 구인등록 요청이 필요하며, 다음연도 3월 31일까지 장애인 채용실적이 없는 경우 향후 명단공표 대상임

5 지원고용 또는 맞춤형훈련 진행

☐ 지원고용 실시기간: _____ 년 _____ 월 _____ 일 ~ _____ 년 _____ 월 _____ 일

☐ 맞춤형훈련 실시기간: _____ 년 _____ 월 _____ 일 ~ _____ 년 _____ 월 _____ 일

실시현황		채용인원
지원고용	맞춤훈련	
_____ 명	_____ 명	_____ 명

* 다만, 다음연도 3월 31일까지 장애인 채용실적이 없는 경우 향후 명단공표 대상임

6 자회사형 표준사업장 설립협약 체결

☐ 한국장애인고용공단과 설립협약일: _____ 년 _____ 월 _____ 일

* 협약이 취소되었거나 협약체결 이후 1년을 경과한 경우는 대상이 아님

7 연계고용 실시

연계고용 대상 사업체 명			사업자 등록번호			
연계고용 실적(사전예고 일 ~ 명단공표 제외신청 마감일)						
계약체결일			년	월	일	
예고기간 총 도급액 ^㉑ (단, 국가·지자체·교육청의 경우 표준사업장 우선구매목표를 초과한 도급액만 산입)			원			
예고기간 중 연계고용 대상 사업체의 매출액 ^㉒			원			
장애인 고용현황(명단공표 제외신청일 현재)						
자사	상시 근로자 ㉓	명단공표 기준인원 ㉔	장애인 근로자			경증 장애인 ㉕
			계 ㉖	중증장애인		
				월 소정 근로시간 60시간 이상 ㉗	월 소정 근로시간 60시간 미만 ㉘	
연계고용 대상 사업체	계 ㉙	중증장애인		경증장애인 ㉚		
		월 소정 근로시간 60시간 이상 ^㉛	월 소정 근로시간 60시간 미만 ^㉜			
연계고용을 통한 장애인 고용현황(명단공표 제외신청일 현재)						
연계고용을 통한 장애인 근로자수 ^㉝			명			
총 장애인 근로자수 ^㉞			명			

- * 국가·지자체·교육청의 경우, 총 도급액(㉑)은 장애인 표준사업장 생산품의 우선구매목표를 초과한 우선 구매액 중 연계고용 도급계약에 따라 발생한 도급액만 산입
- * 명단공표 기준인원(㉔) = ㉓ × 명단공표 기준율(%)
- * 자사 장애인 근로자수(㉖) = (㉗ × 2) + ㉘ + ㉕
- * 연계고용 사업체 장애인 근로자수(㉙) = (㉛ × 2) + ㉜ + ㉚
- * 연계고용을 통한 장애인 근로자수(㉝, 소수점 이하 올림) = (㉑/㉒) × ㉙
- * 총 장애인 근로자수(㉞) = ㉖ + ㉝
- * 총 장애인 근로자수(㉞)가 명단공표 기준인원(㉔)보다 많을 경우 공표 제외
- * 연계고용 계약서 및 연계고용 대상 사업체의 장애인근로자수를 확인할 수 있는 해당 사업장의 제출서류 첨부

기타 상시근로자 1/2 이상 감소 및 기타

상시근로자 현황*		감소사유	기타** (폐업, 휴업 등)
사전예고 자료 기준	명단공표 제외신청일 현재		
_____명	_____명		

* 상시근로자가 1/2 이상 감소하였음을 확인할 수 있는 (해당 사업체의 제출) 서류 첨부

** 휴업 또는 폐업 등을 확인할 수 있는 (해당 사업체의 제출) 서류 첨부